

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ
CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI VÀ RÁC THẢI SINH HOẠT
Số: 01012020/01HĐ.CTRCN/NNT

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2022 chúng tôi đại diện hợp pháp của:

BÊN A: CÔNG TY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI KIẾN HÀO

- Địa chỉ: Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Điện thoại : 0933.760.769
- Mã số thuế : 1101992659
- Số TK : 070125742236 tại ngân hàng Sacombank – CN Đức Hòa
- Người đại diện: Bà **Trần Thị Thoại** - Chức vụ: **Giám Đốc**



BÊN B : CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

- Địa chỉ: Lô D2, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Mã số thuế : 1100676611
- Điện thoại : 0272 377 9920
- Tài khoản :
- Người đại diện: **HUỖNH NGỌC THẠCH** - Chức vụ: **Giám Đốc**

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với các nội dung cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ

- 1.1 Bên A nhận thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải rắn không nguy hại (rác công nghiệp, và rác thải sinh hoạt theo chức năng ngành nghề của bên A được cấp phép) cho Bên B tại vị trí nhà máy Bên B.
- 1.2 Phương tiện lưu chứa rác: Bên B tự trang bị hoặc thuê dịch vụ này của Bên A.
- 1.3 Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp đến trạm trung chuyển: Bên B có trách nhiệm vận chuyển hoặc thuê dịch vụ này của Bên A. Phần khối lượng chất thải rắn không nguy hại được cân tại trạm trung chuyển rác của Bên A.
- 1.4 Thời gian thu gom: định kỳ thu gom hai ngày trong một tuần tại vị trí trong nhà máy bên B

ĐIỀU 2: CHI PHÍ THU GOM VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Chi phí thu gom rác là **2.000.000 đồng/ tháng (Hai triệu đồng)**, chưa bao gồm 8% VAT.

2.2. Phương thức thanh toán.

Cuối mỗi tháng, Bên A sẽ xuất hóa đơn tài chính kèm theo giấy đề nghị thanh toán (phiếu thu tiền) gửi cho Bên B.

Bên B thanh toán cho Bên A trong vòng 05 ngày bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Nếu Bên B không thanh toán tiền cho Bên A trong vòng 7 ngày thì Bên A có quyền tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ với Bên B cho đến khi Bên B thanh toán hết cho Bên A và phải chịu phạt theo lãi suất chậm trả là 1,5%/tháng (một phẩy năm phần trăm) đối với phần công nợ chưa thanh toán.

2.3 Ngoài chi phí mà Bên B thanh toán hàng tháng cho Bên A. Bên B sẽ thanh toán thêm cho Bên A tháng thứ 13.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có giá trị kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1 Trách nhiệm của Bên B:

- 4.1.1 Chứa rác vào bao nylon cột kín miệng hoặc thùng chứa rác chuyên dụng chuẩn, thực hiện các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn, không được đưa các loại chất thải nguy hại, chất thải không hợp pháp, chất thải có thể gây cháy, nổ vào chung chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt không nguy hại.
- 4.1.2 Nếu xảy ra tình trạng chất thải ngoài quy định của hợp đồng để chung với chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt không nguy hại, Bên A có quyền từ chối thu gom chất thải ngày hôm đó (hai bên lập biên bản sự việc), Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí thu gom, vận chuyển tương ứng với khối lượng một chuyến vận chuyển tối thiểu trong tháng theo đơn giá trong hợp đồng.
- 4.1.3 Giao rác đúng thời gian và đặt tại vị trí thỏa thuận, nơi lưu chứa phải thuận tiện cho xe lấy rác vào thu gom.
- 4.1.4 Thanh toán chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt theo đơn giá đã ký kết trong hợp đồng này.
- 4.1.5 Thực hiện đúng các quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để lẫn CTNH của nội dung hợp đồng đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản nhưng Bên B không khắc phục.

4.2 Trách nhiệm của bên A:

- 4.2.1 Bố trí nhân sự, phương tiện đến nhận chất thải rắn công nghiệp có lẫn rác sinh hoạt không nguy hại do Bên B giao theo đúng thời gian thỏa thuận và đảm bảo các quy định về vệ sinh đô thị. Phương tiện vận chuyển được trang bị bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm thu dọn sạch sẽ chất thải rơi vãi ngay sau khi thu gom.
- 4.2.2 Bên A từ chối thu gom hoặc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu có các loại chất thải không có trong quy định của hợp đồng và những chất liệu không hợp pháp gây cháy, nổ hoặc chứa hóa chất độc hại trộn lẫn trong thành phần rác Bên B giao

cho Bên A.

- 4.2.3 Trường hợp xe hư hỏng, Bên A sẽ sắp xếp (bổ trí) thay thế phương tiện để thu gom chất thải rắn không nguy hại trong thời gian sớm nhất (không quá 48 giờ). Trường hợp chậm trễ quá 48 giờ, Bên B có quyền thuê bên thứ ba bất kỳ vận chuyển, xử lý chất thải rắn không nguy hại, chi phí chênh lệch Bên A chi trả.
- 4.2.4 Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thu gom, vận chuyển chất thải. Vận chuyển chất thải về Trạm trung chuyển.
- 4.2.5 Chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển và giao đến đơn vị xử lý chất thải.
- 4.2.6 Tuân thủ quy định nội bộ của bên B khi làm việc trong khuôn viên KCN bên B.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

- 5.1 Đối với Bên B, trong trường hợp ngưng hoạt động hoặc lượng chất thải rắn không nguy hại (rác công nghiệp) tăng quá nhiều, cần phải báo ngay cho Bên A ngưng hoặc điều động thêm xe, thêm chuyến để giải quyết chất thải rắn không nguy hại ngoài định kỳ đã được quy định ở Điều 1 (báo trước 07 ngày).
- 5.2 Đối với Bên A, trong trường hợp máy móc, phương tiện gặp sự cố bất thường, cần phải thông báo ngay cho Bên B, và tìm biện pháp giải quyết kịp thời, không để chất thải rắn không nguy hại (rác công nghiệp) ứ đọng làm ảnh hưởng vệ sinh, môi trường trong khu vực của Bên B.
- 5.3 Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các Bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 6.1 Hai bên đồng ý thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có khó khăn trở ngại phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi và một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn phải thông báo cho bên kia biết trước 02 tháng. Trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì thống nhất nộp đơn đến tòa án để được giải quyết. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và án phí Tòa án do bên có lỗi chịu.
- 6.2 Khi hợp đồng hết hạn, nếu có nhu cầu hai bên sẽ cùng bàn bạc, thảo luận ký hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng.
- 6.3 Sau khi thực hiện xong hợp đồng, hai bên không ký lại hợp đồng mới (hoặc phụ lục hợp đồng) và không còn nợ nhau thì hợp đồng này có thêm giá trị tự thanh lý.
- 6.4 Hợp đồng này được thành lập thành hai (04) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên A giữ một (02) bản, bên B giữ một (02) bản có giá trị như nhau.

